

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6811/2538

พนักงานอัยการจังหวัดกาฬสินธุ์
นาย หนูนาหรือเงียง ประทุมชาติ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 277, มาตรา 285

การข่มขืนกระทำชำเราลูกเลี้ยงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกระทำแก่ผู้อยู่ในความปกครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา285เพราะผู้อยู่ในความปกครองตามบทบัญญัติดังกล่าวหมายถึงผู้อยู่ในความปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ซึ่ง เป็น พ่อเลี้ยง ของ เด็ก หญิง ก. ผู้เสียหาย อายุ 9 ปี เศษ ได้ ข่มขืน กระทำ ชำเรา ผู้เสียหาย ซึ่งอยู่ ใน ความ ปกครอง และ มิใช่ ภริยา ของ จำเลย หลาย ครั้ง หลายหน โดยผู้เสียหาย ไม่ยินยอม ขอให้ ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277, 285

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสอง ประกอบ มาตรา 285ให้ จำคุก 12 ปี

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว มี ปัญหา ตาม ฎีกา ของ จำเลย ว่าจำเลย กระทำ ความผิด ตาม ที่ โจทก์ พ้อง หรือไม่ ข้อเท็จจริง พังได้ ว่าจำเลย ช่มชู้ กระทำ ชำเรา ผู้เสียหาย ซึ่ง เป็น เด็ก หญิง อายุ ยัง ไม่เกิน13 ปี อันเป็น ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสองฎีกา ของ จำเลย พังไม่ขึ้น แต่ การ ช่มชู้ กระทำ ชำเรา ลูกเลี้ยง ไม่อาจถือได้ว่า เป็น การกระทำ แก่ ผู้ อยู่ ใน ความ ปกครอง ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 285 เพราะ ผู้ อยู่ ใน ความ ปกครอง ตาม บทบัญญัติ ดังกล่าว ต้องหมายถึง ผู้ อยู่ ใน ความ ปกครอง โดยชอบ ด้วย กฎหมาย มิฉะนั้น จะ กลาย เป็นความ ปกครอง ที่ ไม่มี ขอบเขต ผู้เสียหาย เป็น เพียง ลูกเลี้ยง ของ จำเลยซึ่ง ตาม กฎหมาย ไม่ได้ อยู่ ใน ความ ปกครอง ของ จำเลย จำเลย จึง ไม่มีความผิด ฐาน ช่มชู้ กระทำ ชำเรา แก่ ผู้ อยู่ ใน ความ ปกครอง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285 ที่ ศาลล่าง ลงโทษ จำเลย ตาม มาตรา นี้ศาลฎีกา ไม่เห็น พ้อง ด้วย นอกจาก นี้ จำเลย ให้การรับสารภาพใน ชั้น สอบสวน ควร ลดโทษ ให้ จำเลย "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสอง กำหนด โทษ จำคุก 7 ปี จำเลย ให้การรับสารภาพชั้นสอบสวน เป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา มีเหตุ บรรเทา โทษ ลดโทษ ให้จำเลย หนึ่ง ใน สาม ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำคุก จำเลย4 ปี 8 เดือน ค่าขอ อื่น ให้ ยก

(อรุณ น้าประเสริฐ-จเร อำนวยวัฒนา-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

แหล่งที่มา

ADMIN

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ